RESERVADO

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES MILITARES TERRESTRES
ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
"MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ"
BOLIVIA

PROYECTO

MANUAL DOCTRINARIO PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS GRANDES UNIDADES DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA

2026

ESTA PÁGINA FUE DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

DETALLE DE PÁGINAS EFECTIVAS

El presente DETALLE DE PÁGINAS EFECTIVAS fue actualizado al concluir la elaboración del documento, con vigencia a partir de la Revisión N° 0, septiembre de 2026.

Página ..... N° de Rev.	Página ..... N° de Rev.	Página ..... N° de Rev.
1 0	10 0	A-1 0
2 0	11 0	B-1 0
3 0	12 0	C-1 0
4 0	13 0	D-1 0
5 0	14 0	E-1 0
6 0	15 0	F-1 0
7 0	16 0	G-1 0
8 0	17 0	H-1 0
9 0		I-1 0

REGISTRO DE CAMBIOS REALIZADOS

El presente **REGISTRO DE CAMBIOS REALIZADOS** fue actualizado con las modificaciones impuestas por la **Revisión N° 0**, misma que considera su vigencia a partir de septiembre de 2026.

N° de Rev.	Página	Descripción del cambio realizado	Revisada por:	Acc.	Mes y año
0	---	---	---	---	SEP-2026

Leyenda de Acciones (Acc.) realizadas por Página:

R = Reemplazada
A = Adjuntada
D = Destruida
E = Eliminada
S = Separada

En la columna Revisada por, deberá constar las iniciales de los nombres y apellidos del responsable de la incorporación de los cambios aprobados por la Autoridad Militar competente.

REGISTRO HISTÓRICO DE ENMIENDAS

El presente REGISTRO HISTÓRICO DE ENMIENDAS describe las páginas modificadas según el N° de revisión, luego de haberse concluido la Revisión N° 0, la cual entra en vigencia a partir de septiembre de 2026.

Págs. Modif.	N° de Rev.	Documento que Aprueba las Enmiendas según N° de Revisión			Observaciones
		Tipo de Documento	N°	Fecha	
0	0	Resolución de Aprobación	---	-----	Sin Enmiendas

ÍNDICE

Contenido **Páginas**

DETALLE DE PÁGINAS EFECTIVAS
REGISTRO DE CAMBIOS REALIZADOS
REGISTRO HISTÓRICO DE ENMIENDAS
ÍNDICE
ÍNDICE DE TABLAS

INTRODUCCIÓN

I.- OBJETO. ..... 1 - 17
II.- FINALIDAD. ..... 1 - 17
III.- ALCANCE. ..... 2 - 17
IV.- INTRODUCCIÓN. ..... 2 - 17

CAPÍTULO I
BASES LEGALES

I.- BASES LEGALES. ..... 3 - 17
A.- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). ... 3 - 17
B.- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA - Decreto Ley N° 1405). ..... 3 - 17
C.- Ley N° 348 ("Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia"). ..... 3 - 17
D.- Código Penal Boliviano (Acoso Sexual Agravado - Art. 312 quater). ..... 4 - 17
E.- Decreto Supremo N° 2145. ..... 4 - 17
F.- Reglamento de Régimen Disciplinario de las FF.AA. (CJ-R-122). . 4 - 17
G.- Directiva de las FF.AA. del Estado N° 31/15. ..... 4 - 17

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE GÉNERO Y DD.HH.

I.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO Y DD.HH. ..... 5 - 17
A.- Misión. ..... 5 - 17
B.- Visión. ..... 5 - 17
II.- PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN. ..... 5 - 17
A.- Principio Pro Homine. ..... 5 - 17
B.- Confidencialidad y Reserva Absoluta. ..... 5 - 17
C.- No Revictimización. ..... 6 - 17
D.- Debida Diligencia y Celeridad. ..... 6 - 17
E.- Prohibición Estricta de Conciliación. ..... 6 - 17
III.- ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL EN LAS GRANDES UNIDADES. ..... 6 - 17

A.- Grupo Consultivo (Equipo Multidisciplinario). ..... 6 - 17
B.- Comisión Multidisciplinaria. ..... 6 - 17
IV.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO. ..... 7 - 17
A.- Asesoramiento Técnico al Mando. ..... 7 - 17
B.- Recepción y Tramitación de Casos. ..... 7 - 17
C.- Fiscalización y Control Normativo. ..... 7 - 17
D.- Capacitación y Sensibilización. ..... 7 - 17
E.- Monitoreo Estadístico. ..... 7 - 17

CAPÍTULO III
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CARPETAS

I.- CARPETA PRINCIPAL DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO (RECTORÍA Y ESTRATEGIA). ..... 8 - 17
A.- CONTENIDO. ..... 8 - 17
B.- BASADO EN NORMAS LEGALES. ..... 8 - 17
II.- CARPETA SECUNDARIA DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO (OPERATIVA Y CONFIDENCIAL). ..... 9 - 17

CAPÍTULO IV
PROTOCOLOS TÉCNICO-OPERATIVOS DE ATENCIÓN Y DERIVACIÓN

I.- PLAN DE GÉNERO DE LA GRAN UNIDAD. ..... 10 - 17
A.- Eje 1 (Prevención y Sensibilización IEC). ..... 10 - 17
B.- Eje 2 (Transversalización Doctrinal). ..... 10 - 17
C.- Eje 3 (Protección y Asistencia Integral). ..... 10 - 17
II.- VÍAS Y MODALIDADES DE DENUNCIA. ..... 10 - 17
III.- PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. ACCIONES INMEDIATAS Y PARTICIPANTES ANTE DENUNCIAS ..... 11 - 17
A.- VÍAS Y MODALIDADES DE DENUNCIA ..... 11 - 17
B.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO SEXUAL LABORAL EN INSTALACIONES MILITARES) ..... 11 - 17
C.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – VIF. ..... 12 - 17
D.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO SEXUAL LABORAL. ..... 13 - 17
E.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF). ..... 15 - 17
IV.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y PARTICIPANTES OBLIGATORIOS ANTE DENUNCIAS. ..... 16 - 17

ANEXO “A” FORMULARIO ÚNICO DE DENUNCIA DE INCIDENTES DE GÉNERO Y ACOSO A-1
ANEXO “B” FORMULARIO DE PARTE DE INCIDENTE DE GÉNERO B-1
ANEXO “C” GUÍA DE ENTREVISTA A LA PERSONA AFECTADA C-1
ANEXO “D” GUÍA DE ENTREVISTA A LA PERSONA DENUNCIADA D-1

ANEXO “E” ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA DE INFORMACIÓN Y NO REVICTIMIZACIÓN..... E-1
ANEXO “F” CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE RIESGO VITAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PLAN DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA F-1
ANEXO “G” FORMULARIO OFICIAL DE REFERENCIA Y DERIVACIÓN INTERINSTITUCIONAL G-1
ANEXO “H” GLOSARIO DE TÉRMINOS H-1
ANEXO “I” REGISTRO DE AJUSTES O CORRECCIONES SUGERIDOS I-1

ÍNDICE DE TABLAS

Contenido **Páginas**

Tabla 1: Cuadro resumen de actividades, plazos y participantes obligatorios ante denuncias ..... 16 - 17

MANUAL DOCTRINARIO PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS GRANDES UNIDADES DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA.

INTRODUCCIÓN

I.- OBJETO.

Implementar las bases teórico-doctrinarias, la estructura orgánico-funcional y los procedimientos técnico-operativos para el desempeño eficaz de la/el Oficial de Género y Derechos Humanos en las Grandes Unidades del Ejército de Bolivia, mediante una doctrina militar estandarizada que regule sus misiones, competencias, carpetas de trabajo y protocolos de atención inmediata, de manera que a tiempo de subsanar el vacío normativo identificado en la investigación, se materialice con efectividad la protección de los derechos fundamentales, la equidad de género y la erradicación de toda forma de violencia y acoso, asegurando que el asesoramiento técnico y la toma de decisiones en el Estado Mayor sea oportuno, preventivo y apegado a la ley.

II.- FINALIDAD.

La formación de instructores, cuadros y mandos militares en género y derechos humanos es fundamental para garantizar que las Fuerzas Armadas respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas en el ejercicio de sus funciones.

La equidad de género y los derechos humanos son el fundamento sobre el cual se construye una institución justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana. En un entorno donde la disciplina y la cohesión son vitales, el respeto irrestricto a los derechos humanos resulta esencial, no solo en tiempos de conflicto, sino también en las operaciones cotidianas, la instrucción y la administración del personal.

Los militares, como guardianes de la seguridad y el orden constitucional de la Nación, tienen una responsabilidad institucional ineludible en la protección y promoción de los derechos humanos. El presente manual ha sido diseñado con el propósito de dotar al personal designado como Oficial de Género y Derechos Humanos en las Grandes Unidades de Combate (GG.UU.CC.) de las herramientas teóricas, normativas y técnico-operativas necesarias para asesorar al Comando, prevenir vulneraciones, tramitar denuncias con debida diligencia y consolidar el fortalecimiento institucional del Ejército de Bolivia.

III.- ALCANCE.

La presente propuesta doctrinaria es de aplicación obligatoria en el ámbito global del Ejército de Bolivia y, de manera particular, en el Estado Mayor de las Grandes Unidades de Combate (Divisiones y Brigadas), Institutos Militares de formación y perfeccionamiento (ECEME, EAATE, COLMIL, EMSE), y en todas las Pequeñas Unidades dependientes a nivel nacional, tanto en tiempo de paz como en operaciones de seguridad y defensa del Estado.

IV.- INTRODUCCIÓN.

El Ejército de Bolivia, enmarcado en el proceso de evolución institucional y en estricta sujeción al bloque de constitucionalidad, reconoce que la incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos constituyen pilares estratégicos para la eficiencia operativa y la cohesión moral de la fuerza. Históricamente, la estructura castrense ha respondido a modelos tradicionales; sin embargo, el crecimiento institucional, la incorporación progresiva de la mujer en las filas como Damas Oficiales, Suboficiales, Sargentos y Soldadas, así como las exigencias del derecho internacional contemporáneo, exigen una transformación profunda en los mecanismos de asesoramiento y control interno.

El diagnóstico situacional desarrollado en la presente investigación revela vacíos críticos en la doctrina actual: un 65.39% de cuadros con bajo nivel de capacitación formal especializada, un 88.46% de insuficiencia de personal certificado para ejercer el cargo de Oficial de Género, y un 73.08% de percepción ciudadana e institucional que califica los protocolos actuales como lentos o reactivos. Para superar estas deficiencias, el presente Manual establece un cuerpo doctrinario unificado que articula el positivismo jurídico, la doctrina interamericana y las mejores prácticas regionales, dotando al Ejército de un instrumento operativo moderno, expedito y seguro para el desempeño eficaz de la/el Oficial de Género y Derechos Humanos en las Grandes Unidades de Combate.

CAPÍTULO I

BASES LEGALES

I.- **BASES LEGALES.**

El Marco Normativo, en el cual se sustenta el "**MANUAL DOCTRINARIO PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS GRANDES UNIDADES DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA**, es el siguiente:

A.- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

Consagra la inviolabilidad de los derechos fundamentales y el deber del Estado de promoverlos, protegerlos y respetarlos (Art. 13). Prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género u otras (Art. 14). Establece el derecho a la integridad física, psicológica y sexual, prohibiendo la tortura y disponiendo que el Estado adopte medidas para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (Art. 15). Asimismo, dispone la aplicación preferente de los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos reconozcan normas más favorables (Art. 256 y 410).

B.- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA - Decreto Ley N° 1405).

Define a las Fuerzas Armadas como institución fundamental y permanente del Estado, cuyo rol es constituir el baluarte de la seguridad nacional, la defensa de la patria y el sostén de la vigencia de la Constitución, los derechos y las garantías ciudadanas (Arts. 1 y 3). Faculta a la institución a organizar sistemas integrados y centros de investigación científico-tecnológica (Art. 5), sirviendo de marco para la modernización de reglamentos de personal y bienestar.

C.- Ley N° 348 ("Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia").

Establece la obligación de los Órganos del Estado y entidades públicas de adoptar, implementar y supervisar protocolos especializados de atención y protección para mujeres en situación de violencia. Su **Artículo 46 prohíbe de forma terminante y categórica la conciliación** en cualquier hecho de violencia que comprometa la integridad física o sexual, estableciendo responsabilidad penal y administrativa para

cualquier autoridad o funcionario que pretenda promover acuerdos o encubrir agresores.

D.- Código Penal Boliviano (Acoso Sexual Agravado - Art. 312 quater).

Tipifica el delito de acoso sexual sancionando con pena privativa de libertad de cuatro a ocho años a quien, valiéndose de su posición jerárquica, grado, cargo o poder militar, hostigue, persiga o exija actos sexuales no consentidos, agravando la pena en un tercio con inhabilitación del cargo cuando es cometido por un servidor público militar en ejercicio de funciones.

E.- Decreto Supremo N° 2145.

Reglamenta la Ley 348 disponiendo que los Ministerios de Defensa y de Gobierno implementen programas obligatorios de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a miembros de las Fuerzas Armadas. Su **Artículo 145 bis** tipifica el *incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia*, sancionando con trabajos comunitarios e inhabilitación de uno a cuatro años al servidor público que propicie la impunidad u obstaculice la investigación.

F.- Reglamento de Régimen Disciplinario de las FF.AA. (CJ-R-122).

Tipifica como faltas graves y gravísimas contra la disciplina militar y la moral castrense el causar malos tratos físicos o psicológicos al cónyuge, hijos o subalternos, así como la inacción, omisión, tolerancia o encubrimiento de los superiores jerárquicos ante actos de acoso o violencia (Art. 23 y Art. 71).

G.- Directiva de las FF.AA. del Estado N° 31/15.

Establece normas y lineamientos para incorporar el enfoque de género en los reglamentos militares, disponiendo organizar y fortalecer las Secciones de Género en cada Fuerza para recibir denuncias, realizar investigaciones preliminares y asesorar técnicamente a los Comandantes

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE GÉNERO Y DD.HH.

I.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO Y DD.HH.

A.- Misión.

` Asesorar de manera oportuna al Comandante de la Gran Unidad de Combate en el planeamiento, conducción y toma de decisiones táctico-operativas en todos los asuntos relativos a equidad de género y derechos humanos; fiscalizar la correcta aplicación de la normativa legal y disciplinaria; ejecutar el Plan de Género de la Gran Unidad; y tramitar, registrar y derivar con celeridad, imparcialidad y reserva las quejas y denuncias de acoso sexual, acoso laboral y violencia intrafamiliar que involucren al personal militar y civil bajo su jurisdicción.

B.- Visión.

Constituirse en un órgano de asesoramiento técnico, prevención y fiscalización ética consolidado dentro del Estado Mayor divisionario, que promueva una cultura institucional moderna, disciplinada, inclusiva y transparente, donde mujeres y hombres de armas alcancen el pleno desarrollo profesional en igualdad de oportunidades y bajo un entorno libre de violencia y discriminación.

II.- PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN.

A.- Principio Pro Homine.

En la interpretación y aplicación de las normas se optará siempre por la disposición que otorgue mayor protección y beneficio a la persona afectada.

B.- Confidencialidad y Reserva Absoluta.

Toda actuación se desarrollará bajo estricta reserva de la información, protegiendo la identidad de las víctimas, denunciantes y testigos, evitando la exposición institucional indebida.

C.- <u>No Revictimización</u>.

Se prohíbe someter a la víctima a declaraciones reiteradas, careos o interrogatorios innecesarios que revivan el trauma psíquico, consagrando la directriz de la Entrevista Única.

D.- <u>Debida Diligencia y Celeridad</u>.

Las autoridades y la/el Oficial de Género intervendrán de forma pronta, ágil y sin dilaciones burocráticas, adoptando medidas precautorias urgentes en un plazo perentorio menor a 48 horas.

E.- <u>Prohibición Estricta de Conciliación</u>.

En estricta aplicación del Art. 46 de la Ley 348, queda terminantemente prohibida la conciliación en hechos de violencia física, psicológica grave o agresión sexual.

III.- <u>ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL EN LAS GRANDES UNIDADES</u>.

La Unidad de Género se integra orgánicamente en el Estado Mayor de la Gran Unidad de Combate (Divisiones y Brigadas), manteniendo dependencia directa de la Inspectoría Divisionaria y coordinación estrecha con el Jefe de Estado Mayor y las Pequeñas Unidades dependientes. Se estructura mediante dos instancias de apoyo:

A.- <u>Grupo Consultivo (Equipo Multidisciplinario)</u>.

Conformado obligatoriamente a inicio de gestión mediante memorándum por el Asesor Jurídico Militar, el Oficial de Sanidad/Psicólogo, la Trabajadora Social y el Médico de guarnición (COSSMIL), para brindar contención bio-psicosocial y asesoramiento legal pericial.

B.- <u>Comisión Multidisciplinaria</u>.

Convocada por el Comandante de la Gran Unidad ante incidentes complejos, integrada por el Jefe del Departamento I (Personal), el Comandante de la Unidad afectada, el Suboficial Mayor de Guarnición y la Dama Oficial de mayor jerarquía, con facultades para evaluar medidas administrativas y proponer sanciones al Tribunal de Personal.

IV.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO.

A.- Asesoramiento Técnico al Mando.

Asistir al Comandante en el planeamiento, emisión de órdenes, directivas y directrices operativas con estricta observancia del bloque constitucional de derechos humanos.

B.- Recepción y Tramitación de Casos.

Recepcionar denuncias verbales o escritas, aperturar los expedientes en Carpeta Secundaria y coordinar medidas precautorias urgentes en un plazo menor a 48 horas.

C.- Fiscalización y Control Normativo.

Supervisar el cumplimiento de las directrices de género en cuarteles y viviendas militares, evaluando condiciones de habitabilidad y trato igualitario.

D.- Capacitación y Sensibilización.

Ejecutar el programa de capacitación continua, seminarios e intercambio pedagógico con institutos militares y entidades del Estado.

E.- Monitoreo Estadístico.

Elaborar partes de incidentes, matrices de seguimiento y elevar informes periódicos al escalón superior para respaldar la mejora continua del sistema.

CAPÍTULO III

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CARPETAS

I.- CARPETA PRINCIPAL DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO (RECTORÍA Y ESTRATEGIA).

Constituye el legajo institucional de consulta técnica permanente y asesoramiento estratégico al Comandante de la Gran Unidad. Su acceso es de nivel Estado Mayor y contiene:

A.- CONTENIDO.

1.- CARÁTULA, ÍNDICE Y SEPARADORES.

2.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECCIÓN.

3.- ORGANIGRAMA.

4.- ORGANIZACIÓN.

5.- MANUAL DE FUNCIONES.

6.- NORMAS VIGENTES DE ACCIÓN.

7.- PLAN DE ACTIVIDADES.

8.- HOJA DE FIRMAS.

9.- HOJA DE REVISIÓN.

10.- GUÍA DE INSPECCIÓN DDHH y GÉNERO.

11.- HOJA DE FIRMAS.

B.- BASE EN NORMAS LEGALES.

1.- Subsección Marco Normativo y Legal.

Copia de la Constitución Política del Estado, Ley 348, Ley 045, Ley 243, Ley 400, D.S. 2145, LOFA y Reglamento de Régimen Disciplinario CJ-R-122.

2.- <u>Subsección Directivas del Escalón Superior</u>.

Plan de Género en el Sector Defensa, Directiva 31/15 del Comando en jefe y resoluciones del Ministerio de Defensa.

3.- <u>Subsección Doctrina Internacional</u>.

Manual de DD.HH. para las FF.AA. (IIDH), CEDAW y Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.

4.- <u>Subsección Planificación y Programación</u>.

Plan de Género de la Gran Unidad de Combate, POA de la sección y cronograma anual de talleres de sensibilización.

5.- <u>Subsección Estadística General</u>.

Cuadros de control numérico, mapas de riesgo de las unidades dependientes y reportes consolidados elevados al escalón superior.

II.- <u>CARPETA SECUNDARIA DE LA/EL OFICIAL DE GÉNERO (OPERATIVA Y CONFIDENCIAL)</u>.

Constituye el legajo institucional de consulta técnica permanente y asesoramiento estratégico al comandante de la Gran Unidad. Su acceso es de nivel Estado Mayor y contiene:

A.- CARÁTULAS CARPETA SECUNDARIA.

B.- CUADRO DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE CUADROS Y TROPA EN DD.HH. – DIH.

C.- CUADRO DE REGISTRO DE CONVENIOS Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LOS DD.HH.

D.- CUADRO ESTADÍSTICO DE CASOS DE VIOLACIONES DE DD.HH., FALLECIDOS Y ACCIDENTADOS.

E.- LIBRO REGISTRO SEMANAL ACTA APERTURA BUZÓN DD.HH.

F.- INFORME DAMAS.

G.- HOJA DE FIRMAS.

CAPÍTULO IV

PROTOCOLOS TÉCNICO-OPERATIVOS DE ATENCIÓN Y DERIVACIÓN

I.- PLAN DE GÉNERO DE LA GRAN UNIDAD.

El Plan de Género es el instrumento técnico que programa, ejecuta y evalúa las actividades de prevención y protección en toda la jurisdicción:

A.- Eje 1 (Prevención y Sensibilización IEC).

Talleres mensuales de sensibilización, conferencias sobre masculinidades sanas y difusión de cartillas (Meta: 100% del personal alcanzado al año).

B.- Eje 2 (Transversalización Doctrinal).

Adaptación de estudios de caso tácticos, reglas de enfrentamiento (ROE) y límites de disciplina en la instrucción.

C.- Eje 3 (Protección y Asistencia Integral).

Activación estricta de protocolos, ambiente privado de atención y contención psicosocial (Meta: 100% de las denuncias atendidas en 48 horas).

II.- VÍAS Y MODALIDADES DE DENUNCIA.

Toda persona afectada (cuadros, personal civil, soldados, premilitares o cónyuges) podrá interponer denuncia mediante cuatro vías:

A.- Vía Ejecutiva Directa (Comando de Fuerza o Inspectoría General).

B.- Vía Gran Unidad Militar (ante la/el Oficial de Género o Comandante Divisionario).

C.- Vía Pequeña Unidad Militar (ante el Comandante de Regimiento/Batallón o el Enlace de Género).

D.- Vía Unidad Central de Género. La presentación podrá ser verbal o escrita.

III.- PROTOCOLOS DE ATENCIÓN. ACCIONES INMEDIATAS Y PARTICIPANTES ANTE DENUNCIAS.

A.- VÍAS Y MODALIDADES DE DENUNCIA.

Toda persona afectada (cuadros, personal civil, soldados, premilitares o cónyuges) podrá interponer su denuncia mediante cuatro vías reconocidas: Vía Ejecutiva Directa (Comando de Fuerza o Inspectoría General), Vía Gran Unidad Militar (ante la/el Oficial de Género o Comandante Divisionario), Vía Pequeña Unidad Militar (ante el Comandante de Regimiento/Batallón o el Enlace de Género), o Vía Unidad Central de Género. La presentación podrá ser verbal (formalizada en formulario en el acto) o escrita (mediante memorial o nota simple sin patrocinio de abogado).

B.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO SEXUAL LABORAL EN INSTALACIONES MILITARES).

Nivel 1 (Leve - Verbal).

Comprende bromas de contenido sexual, comentarios invasivos sobre el cuerpo o vestimenta, insinuaciones o peticiones reiteradas de citas.

Nivel 2 (Medio/Grave - No verbal sin contacto físico).

Miradas lascivas persistentes, acorralamientos físicos, exhibición de pornografía, llamadas, mensajes o hostigamiento por redes sociales exigiendo reciprocidad afectiva.

Nivel 3 (Muy Grave - Físico y Coercitivo).

Tocamientos, abrazos forzados, intentos de agresión sexual o condicionamiento de calificaciones, ascensos, comisiones, permisos o permanencia militar a cambio de favores sexuales (delito penal según Art. 312 quater del Código Penal).

Secuencia de Actuación Paso a Paso ante Acoso Sexual.

1.- **Paso 1: Recepción y Contención (Horas 0 a 4):** Recepción por la/el Oficial de Género en ambiente privado, llenado del Formulario Único (Anexo A), firma de Acta de Confidencialidad (Anexo E) y contención psicológica preliminar.

2.- Paso 2: Medidas Precautorias Urgentes (Plazo máximo 48 horas): Disposición obligatoria de separación de la cadena de mando entre denunciante y denunciado, reasignación temporal de turnos o guardia sin perjuicio salarial ni profesional, y notificación de prohibición absoluta de contacto e intimidación.

3.- Paso 3: Diligencias Preliminares (Días 1 a 5): Suscripción de la declaración de la víctima mediante la Guía de Entrevista (Anexo C), notificación formal al denunciado y recepción de descargos mediante la Guía de Entrevista al Denunciado (Anexo D), bajo prevención de sanción agravada por represalias.

4.- Paso 4: Convocatoria del Comité e Investigación Disciplinaria: Si el hecho constituye falta disciplinaria interna (Nivel 1 o 2), el Comité de Gran Unidad analiza pruebas documentales y testimoniales en un plazo de 10 días hábiles, emitiendo un informe con conclusiones para la sanción del Tribunal de Personal.

5.- Paso 5: Derivación Jurisdiccional Obligatoria (Si es Delito): Ante indicios del delito tipificado en el Art. 312 quater del Código Penal (Nivel 3), la/el Oficial de Género y el Asesor Jurídico remitirán los antecedentes de inmediato al Ministerio Público / FELCV mediante el Formulario Oficial de Derivación (Anexo G), brindando acompañamiento legal y contención a la víctima.

C.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – VIF.

La violencia intrafamiliar en el ámbito militar reviste un riesgo extremo debido a la disciplina de mando y al acceso a armas de fuego de dotación individual. Su atención es de orden público y cumplimiento ineludible por parte de la/el Oficial de Género:

1.- Requisa e Incautación Preventiva del Arma de Fuego.

Ante cualquier denuncia de agresión física o amenazas de violencia en la familia, la/el Oficial de Género solicitará al Comandante de Unidad la requisa y secuestro preventivo inmediato del arma de reglamento asignada al militar denunciado, la cual será depositada en armería bajo inventario estricto (Art. 18 Ley 400 y Ley 348).

2.- Valoración de Riesgo Vital y Plan de Seguridad.

Aplicación obligatoria del Cuestionario de Valoración del Riesgo (Anexo F) a cargo de psicología. Ante riesgo alto o extremo, se elabora el Plan de Seguridad de Emergencia y se coordina refugio temporal.

3.- Asistencia Médica y Legal Inmediata.

Traslado y acompañamiento inmediato de la víctima a COSSMIL o centro de salud público para atención médica y levantamiento del Certificado Médico correspondiente.

4.- Prohibición Categórica de Conciliación.

En estricta aplicación del Artículo 46 de la Ley 348, queda terminantemente prohibida cualquier firma de actas de conciliación o acuerdos de partes en agresiones físicas o sexuales.

5.- Medidas en Viviendas Militares Fiscales.

Si el hecho ocurre en viviendas o cuarteles militares, se dispondrá el desalojo y retiro temporal del presunto agresor de la vivienda fiscal, garantizando la permanencia segura de la víctima y sus dependientes.

6.- Derivación Externa y Sumario Castrense.

Remisión formal en el día al Ministerio Público / FELCV mediante oficio (Anexo G), procediendo en paralelo a la apertura de Sumario Informativo Militar por falta gravísima contra la moral militar (Art. 71 incs. g y h del Reglamento Disciplinario CJ-R-122).

D.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO SEXUAL LABORAL.

Constituye el archivo de trámite y gestión directa de casos, sujeto a rigurosas normas de contrainteligencia militar para salvaguardar la reserva de identidad. Contiene:

1.- SUBSECCIONES.

a.- Subsección Formularios Oficiales Estandarizados.

Talonarios de formularios únicos de denuncia, partes de incidente, guías de entrevista y fichas de valoración de riesgo.

b.- Subsección Expedientes en Trámite.

Legajos individuales foliados bajo código alfanumérico estricto (ej. EXP-DIV7-VIF-001/26), con declaraciones y notas de descargo.

c.- Subsección Medidas Precautorias.

Copias de órdenes de servicio que disponen de la separación de la cadena de mando, cambio de puesto o internación de armamento en armería.

d.- Subsección Actas de Confidencialidad

Compromisos jurados de reserva firmados por el personal médico, legal, administrativo y de comando que toma conocimiento del caso.

e.- Subsección Enlace Interinstitucional.

Copias de oficios de formal derivación remitidos a la FELCV, SLIM, Ministerio Público y certificados médicos de COSSMIL.

2.- <u>NIVELES</u>.

a.- Nivel 1 (Leve - Verbal)

Bromas de contenido sexual, comentarios invasivos o insinuaciones reiteradas.

b.- Nivel 2 (Medio/Grave - No verbal sin contacto físico).

Miradas lascivas persistentes, acorralamientos físicos, exhibición de pornografía o hostigamiento por redes sociales.

c.- Nivel 3 (Muy Grave - Físico y Coercitivo)

Tocamientos, abrazos forzados o condicionamiento de calificaciones, ascensos, comisiones, permisos o destino a cambio de favores sexuales (**Delito penal según Art. 312 del Código Penal**).

3.- SECUENCIA DE ACTUACIÓN PASO A PASO:

a.- Paso 1 (Recepción y Contención - Hrs. 0 a 4).

Recepción en ambiente privado, llenado del Formulario Único (Anexo A) y firma de Acta de Confidencialidad (Anexo E).

b.- Paso 2 (Medidas Precautorias Urgentes - Plazo máx. 48 hrs).

Disposición obligatoria de separación de la cadena de mando entre denunciante y denunciado, reasignación temporal de funciones y prohibición absoluta de contacto.

c.- Paso 3 (Diligencias Preliminares - Días 1 a 5).

Declaración de la víctima (Anexo C) y recepción de descargos del denunciado (Anexo D).

d.- Paso 4 (Investigación Disciplinaria).

Si es falta interna (Nivel 1 o 2), el Comité de Gran Unidad emite informe en 10 días hábiles para sanción del Tribunal de Personal.

e.- Paso 5 (Derivación Jurisdiccional Obligatoria).

Ante indicios de delito (Nivel 3 / Art. 312), remisión inmediata al Ministerio Público / FELCV (Anexo G).

E.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF).

1.- Requisa e Incautación Preventiva del Arma de Fuego

Secuestro preventivo inmediato del arma de reglamento asignada al militar denunciado, depositada en armería bajo inventario (Art. 18 Ley 400 y Ley 348).

2.- Valoración de Riesgo Vital y Plan de Seguridad

Aplicación del Cuestionario de Riesgo (Anexo F). Ante riesgo alto o extremo, se elabora un Plan de Seguridad de Emergencia.

3.- Asistencia Médica y Legal Inmediata

Traslado a COSSMIL o centro de salud para certificado médico.

4.- Prohibición Categórica de Conciliación

En estricta aplicación del Art. 46 de la Ley 348, prohibición absoluta de conciliación.

5.- Medidas en Viviendas Militares Fiscales

Desalojo y retiro temporal del presunto agresor de la vivienda fiscal.

6.- Derivación Externa y Sumario Castrense

Remisión al Ministerio Público / FELCV (Anexo G) y apertura paralela de Sumario Informativo Militar (Art. 71 LOFA / CJ-R-122).

IV.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y PARTICIPANTES OBLIGATORIOS ANTE DENUNCIAS.

La distribución de responsabilidades, plazos perentorios y formatos oficiales aplicables se establece en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Cuadro resumen de actividades, plazos y participantes obligatorios ante denuncias

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO	FORMATO / REGISTRO
1	Recepción de denuncia verbal o escrita y contención	Oficial de Género / Psicología	Inmediato (< 2 hrs)	Anexo “A” (Formulario de Denuncia)
2	Adopción de medidas precautorias y separación de mando	Comandante de Gran Unidad / Oficial Género	< 48 horas	Orden de Servicio / Disposición de Mando
3	Requisa preventiva de armamento de	Comandante de Unidad / Furriel	< 4 horas	Acta de Depósito en Armería (Ley 400)

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO	FORMATO / REGISTRO
	dotación (Casos VIF)			
4	Valoración de riesgo vital y formulación de plan de seguridad	Gabinete Psicológico / Trabajo Social	< 12 horas	Anexo "F" (Ficha de Riesgo)
5	Notificación formal y recepción de descargos al denunciado	Oficial de Género	< 5 días hábiles	Anexo "D" (Guía de Descargo)
6	Derivación formal obligatoria a justicia ordinaria (delitos)	Asesor Jurídico / Oficial de Género	< 24 horas tras parte	Anexo "G" (Oficio de Derivación FELCV/MP)
7	Emisión de Informe Conclusivo e investigación disciplinaria	Comité de Investigación / Oficial de Género	< 10 días hábiles	Informe Conclusivo de Estado Mayor
8	Elevación de parte mensual consolidado a Inspectoría	Oficial de Género / Inspector Divisionario	Mensual (cada 30 d)	Anexo "B" (Parte Consolidado de Género)

ANEXO “A”
FORMULARIO ÚNICO DE DENUNCIA DE INCIDENTES DE GÉNERO Y ACOSO

EJÉRCITO DE BOLIVIA — ESTADO MAYOR GENERAL — GRAN UNIDAD: [.....]
SECCIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS | CÓDIGO DE EXPEDIENTE: [.....]
I. DATOS DE LA VÍCTIMA:
Grado/Cargo: ..... Nombres y Apellidos: ..... C.I.: ..... Unidad: .....
II. DATOS DEL DENUNCIADO:
Grado/Cargo: ..... Nombres y Apellidos: ..... Unidad: ..... Relación Jerárquica: [ ] Superior [ ] Par [ ] Subalterno
III. NATURALEZA DEL HECHO:
[ ] Acoso Sexual [ ] Acoso Laboral [ ] Violencia Intrafamiliar [ ] Discriminación. Fecha: ...../...../202... Lugar: ..... Relación de los hechos: ....
IV. ELEMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:
[ ] Testigos (Nombres y grados): .....
[ ] Documentos / Partes [ ] Mensajes Electrónicos [ ] Certificados Médicos [ ] Otros: .....
V. FIRMAS Y SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS:
....
FIRMA DE LA/EL DENUNCIANTE OFICIAL DE GÉNERO Y DD.HH.

ANEXO “B”
FORMULARIO DE PARTE DE INCIDENTE DE GÉNERO

EJÉRCITO DE BOLIVIA
GRAN UNIDAD DE COMBATE: .....
FECHA DE EMISIÓN: ...../...../202... PARTE N°: ...../202...
A: SEÑOR COMANDANTE DE LA GRAN UNIDAD / INSPECTOR DIVISIONARIO
DE: LA/EL OFICIAL DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
OBJETO: Elevar Parte Circunstanciado de Incidente de Género.

1. ANTECEDENTES: A horas ..... del día ...../...../202..., se recepcionó formal denuncia de ..... en contra de .....

2. MEDIDAS PRECAUTORIAS ADOPTADAS (PLAZO 48 HORAS):
[ ] Separación inmediata de la línea de mando directo entre las partes.
[ ] Reasignación temporal de funciones de servicio / cuarto de guardia.
[ ] Requisa e internación del arma reglamentaria en el Furrielato de la Unidad (según Ley 400).
[ ] Notificación formal de prohibición de hostigamiento o contacto hacia la presunta víctima.

3. EVALUACIÓN Y DERIVACIÓN:
[ ] Acompañamiento a COSSMIL / Centro Médico asistencial (Certificado Médico adjunto).
[ ] Remisión de antecedentes al Ministerio Público / FELCV mediante Oficio N° ...../202...
[ ] Remisión a Asesoría Jurídica para inicio de Sumario Informativo Militar.

.....
OFICIAL DE GÉNERO Y DD.HH.

ANEXO “C”
GUÍA DE ENTREVISTA A LA PERSONA AFECTADA

Criterios Técnicos.
Desarrollar la sesión en ambiente privado, asegurando contención emocional y evitando preguntas que juzguen o culpabilicen a la víctima (regla de no revictimización).

1. **Preguntas de Apertura:** ¿Cómo se siente en este momento? ¿Desea que un familiar o profesional de psicología la acompañe?
2. **Delimitación Fáctica:** ¿Qué palabras o actos específicos ejecutó la persona denunciada? ¿Cuándo y en qué lugares de la unidad se suscitaron?
3. **Relación de Poder y Condicionamiento:** ¿El denunciado condicionó calificaciones, ascensos, destinos, guardias o permisos a cambio de conductas de índole sexual?
4. **Seguridad:** ¿Teme por su integridad física, la de sus familiares o represalias profesionales?

ANEXO "D"
GUÍA DE ENTREVISTA A LA PERSONA DENUNCIADA

Criterios Técnicos.
Informar los derechos constitucionales, el principio de presunción de inocencia, el derecho a contar con defensa técnica y la prohibición estricta de represalias.

1. **Notificación:** Se le informa en detalle el contenido de la denuncia radicada en su contra por presunto acoso sexual / violencia intrafamiliar.
2. **Descargo:** ¿Qué tiene que manifestar ante los hechos señalados? ¿Admite o niega las imputaciones? ¿Dispone de testigos o pruebas de descargo?
3. **Advertencia Disciplinaria:** Se le notifica formalmente que cualquier acto de hostigamiento, intimidación o represalia directa o indirecta constituirá falta militar gravísima y motivará su aprehensión y remisión a la justicia ordinaria.

ANEXO “E”
ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, RESERVA DE INFORMACIÓN Y NO REVICTIMIZACIÓN

En la ciudad de ....., en dependencias de la Gran Unidad ....., a horas ..... del día ...../...../202..., los suscritos miembros del Equipo Multidisciplinario, autoridades de mando y personal administrativo interviniente en la causa N° .....:

DECLARAN BAJO JURAMENTO:

1. Guardar absoluto secreto y reserva sobre los hechos, testimonios y peritajes conocidos durante el procedimiento.
2. Asumir conocimiento de que la infidencia o filtración de datos sensibles constituye delito sancionado por el Art. 145 bis del D.S. 2145 y falta gravísima en el Reglamento de Régimen Disciplinario de las FF.AA.

Firmas al pie:

....

OFICIAL DE GÉNERO ASESOR JURÍDICO PSICÓLOGO / SANIDAD

ANEXO “F”
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE RIESGO VITAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PLAN DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA

Preguntas de Despistaje Rápido (A responder por la víctima junto a Psicología / Trabajo Social):

1. ¿La violencia física o amenazas han aumentado en intensidad o frecuencia en el último año? [SÍ/NO]
2. ¿El denunciado tiene arma de fuego reglamentaria o acceso a armamento en la unidad? [SÍ/NO]
3. ¿El denunciado ha amenazado expresamente con matarla a usted o a sus hijos? [SÍ/NO]
4. ¿Ha intentado ahorcarla, estrangularla o asfixiarla en alguna ocasión? [SÍ/NO]
5. ¿Ejerce celos patológicos y control obsesivo de sus movimientos y comunicaciones? [SÍ/NO]
6. ¿Consume bebidas alcohólicas o estupefacientes antes de agredirla? [SÍ/NO]
7. ¿Cree usted firmemente que él es capaz de quitarle la vida? [SÍ/NO]

Calificación:

- **1 a 3 respuestas "SÍ":** Riesgo Moderado. (Orientación legal y seguimiento quincenal).
- **4 a 5 respuestas "SÍ":** Riesgo Alto. (Requisa de arma, alejamiento de vivienda y medidas de protección).
- **6 o más "SÍ":** RIESGO EXTREMO / FEMINICIDA. (Requisa inmediata de armas, desalojo del militar de la vivienda fiscal, internación de la víctima en casa de acogida y custodia policial de la FELCV).

Plan de Seguridad de Emergencia:

- Líneas Gratuitas de Auxilio: FELCV 800-140348 | Guardia de Prevención de la Unidad.
- Lugar de Resguardo Temporal predeterminado.
- Palabra clave de auxilio acordada con hijos o vecinos.
- Bolso de emergencia listo (documentos personales, llaves, dinero, celular con crédito).

ANEXO “G”
FORMULARIO OFICIAL DE REFERENCIA Y DERIVACIÓN INTERINSTITUCIONAL

EJÉRCITO DE BOLIVIA
GRAN UNIDAD DE COMBATE: .....
OFICIO DE DERIVACIÓN INTERINSTITUCIONAL N°: ...../202...

AL SEÑOR:
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA (FELCV) /
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO / SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)
PRESENTE.-

De mi mayor consideración:
En estricto cumplimiento a los Artículos 9, 21 y 46 de la Ley N° 348 y el Decreto Supremo N° 2145, remito a su autoridad los antecedentes del presunto hecho de:
[ ] Acoso Sexual Laboral (Art. 312 quater Código Penal) [ ] Violencia Intrafamiliar o Doméstica

I. VÍCTIMA: .....
C.I.: ..... Grado/Condición: .....
II. DENUNCIADO: ..... C.I.: ..... Grado/Cargo: .....

III. MEDIDAS INTERNAS ADOPTADAS POR EL EJÉRCITO:
1. Separación de la línea de mando directo y cambio de puesto temporal de guardia.
2. (En VIF) Requisa e internación preventiva del arma de reglamento en la armería de la Unidad.
3. Acompañamiento a valoración médica en COSSMIL (Certificado Médico adjunto).

Solicito se admita la denuncia y se dicten las medidas cautelares de protección para evitar la revictimización.

.....
OFICIAL DE GÉNERO Y DD.HH.
(Vo.Bo. COMANDANTE DE LA GRAN UNIDAD)

ANEXO “H”
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acoso Sexual Laboral: Conducta indeseada de carácter sexual que afecta la dignidad y el entorno laboral mediante coacción o condicionamiento jerárquico.

Debida Diligencia: Obligación estatal de prevenir, investigar, sancionar y reparar con celeridad toda vulneración de derechos humanos.

No Revictimización: Principio que evita someter a la víctima a trámites o declaraciones innecesarias que multipliquen su afectación psicológica.

ANEXO "I"
REGISTRO DE AJUSTES O CORRECCIONES SUGERIDOS

La presente tabla está destinada al uso del lector y su propósito es el registro de errores encontrados o de la necesidad de realizar ajustes o correcciones a la publicación vigente.

Página	Descripción del ajuste o corrección requerido	Rev. por	Acción requerida	Mes y año

Página	Descripción del ajuste o corrección requerido	Rev. por	Acción requerida	Mes y año